



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

346
trescientos
cuarenta y seis

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

EXPEDIENTE ARBITRAL N° 001-2024

DEMANDANTE : CONSORCIO PUENTE MUYA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO, EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO, CON FECHA 30 DE JULIO DE 2024, DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO PUENTE MUYA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO

ÁRBITRO UNICO
Abog. Teodomiro Pelayo Beteta Ventura

SECRETARIA ARBITRAL
Abog. Joyce Echeandía Sinarahua

Huánuco, 30 de julio de 2024

345
trescientos
cuarenta y
cinco



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

EXP. ARBITRAL : N° 01-2024
DEMANDANTE : CONSORCIO PUENTE MUYA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

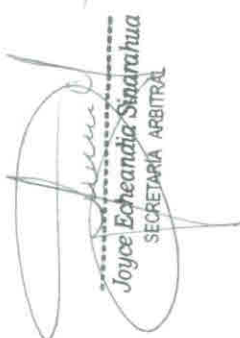


LAUDO ARBITRAL

RESOLUCIÓN ARBITRAL N° 09-2024/AU/TPBV-HCO

Huánuco, 30 de julio de 2024.

VISTOS: Expediente Arbitral de demanda deducida por el Consorcio Puente Muya en contra de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, revisada la misma y **CONSIDERANDO,**


Joyce Echeandía Sinarhua
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/07/2024 10:48:51-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

I. DATOS IDENTIFICATORIOS Y EL USO DE ABREVIATURAS.

1.1. Datos Generales

Demandante: Consorcio Puente Muya con RUC N° 20610318496, representada por Erica Victoria Jara Atahuaman, domiciliado en el Jr. Leoncio Prado S/N (Referencia al costado del parque Malla 4to. Piso), Paucartambo, distrito de Paucartambo – Pasco – Pasco, consorcio integrado por las empresas Inversiones Curimana & Jara Sociedad Anónima Cerrada con RUC N° 20542552761 y N & R Constructora Sociedad Anónima Cerrada con RUC N° 20573009731.

Demandado: Municipalidad Distrital de Paucartambo de la provincia y departamento de Pasco, debidamente representado por el alcalde Rómulo Maximiliano Velásquez, y el procurador publico municipal, domiciliado en el Jr. 28 de Julio S/N Plaza de Armas de Paucartambo-Pasco-Pasco, correo electrónico: mesadepartemunipaucartambo@gmail.com.

1.2. Origen de la relación contractual: Contrato de ejecución de obra N° 09 – 2022 – MDP/OBRA del 12 de diciembre del 2022, de cuyo objeto es la ejecución de la obra: "Renovación del Puente en el (la) Vía vecinal, Tramo: Aco – Huambrac (Puente Muya), distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco, departamento de Pasco, monto contractual de S/. 733,783.22. (Setecientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres con 22/100 soles).

1.3. Abreviaturas a ser utilizadas.

- COD**–Cuaderno Digital de obra.
- LCE**–Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082–2019–EF.
- RLCE**–Decreto Supremo N° 344 – 2019 – EF, y modificatorias, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Norma del arbitraje**–Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.
- LPAG**–Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 04–2019–JUS.

Joyce Beheandía Sinarahua
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:48:17-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

f) **Reglamento arbitral**—Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
"Corporación Imperium".

1.4. Convenio Arbitral

"Cláusula vigésima: solución de Controversia"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad prevista en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

1.5. Competencia arbitral.

Atendiendo a la cláusula contractual derivada del contrato de ejecución de obra, a la norma de arbitraje, al Art. 45 del LCE, y el RLCE, es competente un árbitro designado por una institución arbitral, siendo en este caso por el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium.

1.6. Tipo de arbitraje

El arbitraje es ad hoc, nacional y de derecho.

II. ANTECEDENTES Y DESARROLLO ARBITRAL.

2.1. Solicitud de arbitraje presentada ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, presentada por Erica Victoria Jara Atahuaman en representación del Consorcio Puente Muya, en la fecha del 18 de enero del 2024, tras la recepción de la carta notarial de fecha 14 de diciembre del 2024, adjuntada a ella la Resolución Gerencial N° 126 – 2023 – MDP/GM, del 13 de diciembre del 2023, de resolución total del contrato de ejecución de obra.

2.2. Acta de instalación del tribunal arbitral en calidad de árbitro único del 05 de marzo del 2024.

Joyce Echeandía Snarahu
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:49:42-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

- 2.3. Cedula de notificación arbitral N° 003, destinatario Municipalidad Distrital de Paucartambo, a la dirección Jr. 28 de julio S/N del distrito de Paucartambo, provincia y departamento de Pasco, correo electrónico: **mesadepartesmunicipipaucartambo@gmail.com**, del 05 de marzo del 2024, adjuntando el ACTA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL.
- 2.4. Demanda arbitral, postulado por el demandante Consorcio Puente Muya, debidamente representado por su representante legal Erica Victoria Jara Atahuaman, con pretensión principal de dejar ineficaz el acto de resolución total sus extremos del contrato de ejecución de obra N° 09 – 2022 – MDP/OBRAS, de fecha 12 de diciembre del 2022 (en adelante referido únicamente como contrato de ejecución de obra), por la causal de acumulación de monto máximo de penalidad por incumplimiento, con primer petitorio accesorio al principal, solicitando se declare nulo e ineficaz y/o sin efecto legal la penalidad máxima contractual por MORA en ejecución el monto definitivo de S/. 73,376.32, asimismo la penalidad en la aplicación de OTRAS PENALIDADES, el monto definitivo de S/. 71,552.66 soles, segunda pretensión principal por el pago de valorización N° 03 correspondiente al mes de junio 2023, por el monto de S/. 50,555.47, valorización N° 04 correspondiente al mes de julio 2023, por el monto de S/. 206,843.51, y valorización N° 5, correspondiente al mes de agosto 2023, por el monto de S/. 123,393.29, tercera pretensión principal, ordenado a la Municipalidad Distrital de Paucartambo en reconocer y pagar el concepto de interés legal generados por la resolución del contrato por máxima penalidad derivada del informe N° 760 – 2023 – SGOC – GIDUR – MDP/GEDBS, del 24 de setiembre del 2023, cuarta pretensión principal, declarando reconocimiento y pago de mayores gastos generales por el monto de S/. 150,000.00, por la resolución total y en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, quinta pretensión principal, solicitando se declare nulo y sin efecto y/o la ineficacia y/o invalidez legal de todo acto administrativo emitido por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, posterior a la resolución del contrato de ejecución de obra, por la causal de acumulación de máxima penalidad, y la sexta pretensión principal, solicitando se ordene a la Municipalidad Distrital de Paucartambo al pago de todo los gatos y/o costos arbitrales, comprendido los honorarios profesionales del árbitro, gastos administrativos del centro de arbitraje y por la asesoría técnica y/o legal, al demandante, adjuntando los medios probatorios en detalles:

Joyce Echeandía Sinarahua
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22402367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:50:06-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS



- a) Contrato de ejecución de obra
 - b) Copia del cargo de la valorización N° 03, con fecha de recepción por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Paucartambo 04 de julio del 2023.
 - c) Copia del cargo de la valorización N° 04 con fecha de recepción por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Paucartambo el 04 de agosto del 2023
 - d) Copia del cargo de la valorización N° 05 con fecha de recepción por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Paucartambo el 19 de setiembre del 2023.
 - e) Copia de la carta notarial de fecha 14 de diciembre del 2023, de comunicación de la resolución de Gerencia N° 126 – 2023 – MDP/GM, del 13 de diciembre del 2023,
 - f) Copia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 126 – 2023 – MDP/GM, del 13 de diciembre del 2023 (resolución total del contrato de ejecución de obra), mediante el cual se resuelve en forma total y en todos sus extremos el contrato de ejecución de obra.
 - g) Copia del laudo arbitral emitida el 11 de enero del 2024, en el Exp. N° 06 – 2023 del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium", en la controversia sometida de los alcances de la Resolución de Gerencia N° 048 – 2023 – MDP/GM, y
 - h) Contrato de servicios profesionales de abogado, de acreditación de costos arbitrales.
- 2.5. Resolución N° 001–2024/AU/TPBV–HCO, del 22 de marzo del 2024, declarando inadmisibles la demanda postulada por el Consorcio Muya, si bien es cierto postulo en el plazo legal, con la falta de pago del 50% del costo arbitral, por estar contenida en las reglas del arbitraje de cuya exigencia.
- 2.6. Cedula de notificación arbitral N° 004 del 02 de marzo del 2024, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo–Procurador de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, adjuntando la Resolución N° 001–2024/AU/TPBV–HCO, ingresada por mesa de partes de la entidad municipal en referencia el 25 de marzo del 2024, Exp. N° 86889 a horas 9:24 am.
- 2.7. Envío por correo electrónica de la Resolución N° 001–2024/AU/TPBV–HCO, dirigida a la mesa de parte virtual de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, correo electrónico: mesadepartesmunipaucartambo@gmail.com.
- 2.8. Envío por correo electrónico de la Resolución N° 001–2024/AU/TPBV–HCO, dirigido al chamoliss@hotmail.com.

Joyce Echeandía-Singrahu
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:50:34-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

- 2.9. Escrito de subsanación del Consorcio Puente Muya, subsanación ejercitada por el abogado Andy Villanueva Falcón, adjuntando el recibo de pago, por el costo arbitral.
- 2.10. Resolución N° 002-2024/AU/TPBV-HCO, del 01 de abril del 2023, admitiendo a trámite la demanda arbitral postulada por el Consorcio Puente Muya, debidamente representada por el representante común Erica Victoria Jara Atahuan, por ofrecido los medios de prueba adjuntada, y se corre traslado en condición de demandada a la Municipalidad Distrital de Paucartambo, a fin de ser contestada de estimarlo conveniente reconvenirla en el marco de la regla arbitral, en el plazo de diez (10) días hábiles, y el pago de los gastos arbitrales.
- 2.11. Cedula de notificación arbitral N° 005, con destinatario al Consorcio Puente Muya, adjuntando la Resolución N° 002-2024/AU/TPBV-HCO, al correo electrónico: chamoliss@hotmail.com, con fecha del 01 de abril del 2024 a horas 11:50 am.
- 2.12. Cedula de notificación arbitral N° 005, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo, adjuntando la Resolución N° 002-2024/AU/TPBV-HCO, la demanda y anexos, al correo electrónico: mesapartesmunipaucartambo@gmail.com, con fecha del 01 de abril del 2024 a horas 11:51 am, con acuse de recibo el 01 de abril del 2024 a horas 3:27 pm.
- 2.13. Cedula de notificación arbitral N° 005, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo – Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, adjuntando la Resolución N° 002-2024/AU/TPBV-HCO, la demanda, y anexos, documento ingresado a la demandada a través de la mesa de partes el 02 de abril del 2024, a través del Exp. 187135.
- 2.14. Envío por correo electrónico de la Resolución N° 002-2024/AU/TPBV-HCO, dirigido al chamoliss@hotmail.com
- 2.15. Cedula de notificación arbitral N° 005, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo – Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, adjuntando la Resolución N° 002-2024/AU/TPBV-HCO, la demanda, y anexos, documento ingresado a la demandada a través de la mesa de partes el 11 de abril del 2024, a través del Exp. 187497 a horas 10:15 am.
- 2.16. Contestación de la demanda arbitral de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, representada por Juan Manuel Negrete Carhuaricra, con las facultades contenidas en la Resolución de Alcaldía N° 240 – 2023 – A/MDP del 29 de diciembre del 2023, firmada en además por el Abog. Ángel A. Espinoza Trelles – Gerente de Asesoría Jurídica de la demandada Municipalidad Distrital de Paucartambo.

Joyce Echeandía Sinarhua
SECRETARÍA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEGDOMIRO
PELAYO FIR 22462307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:53:53-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

- 2.17. Resolución arbitral N° 003-2024 /AU/TPBV-HCO, del 22 de abril del 2024, declarando inadmisibile la contestación de la demanda, en razón de estar contestada por una persona incompetente (Gerente Municipal), otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles a fin de ser subsanada por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad municipal.
- 2.18. Cedula de notificación arbitral N° 06, del 23 de abril del 2024, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo-alcalde, adjuntando la resolución N° 03-2024/AU/TPBV-HCO, enviado a la mesa de partes virtual: mesadepartemunipaucartambo@gmail.com, el 23 de abril del 2024, a horas 11:15 am, con acuse de recibo por la mesa de parte de la entidad municipal a través del Exp: N° 188043 del 23 de abril del 2024 a horas 11:59 am.
- 2.19. Cedula de notificación arbitral N° 06 del 23 de abril del 2024, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo – Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, adjuntando la resolución N° 03-2024/AU/TPBV-HCO, enviado a la mesa de partes virtual correo electrónico: mesadepartesmunipaucartambogmail.com, a horas 11:16 am. Con acuse de recibido por la mesa de parte de la entidad municipal a través del Exp. N° 188044, del 23 de abril del 2024, a horas 02:04 pm
- 2.20. Resolución N° 04-2024-AU/TPBV-HCO, del 09 de mayo del 2023, declarando renuente a la Municipalidad Distrital de Paucartambo en calidad de demandado, por el incumplimiento de contestar la demanda en el plazo concedido, y se señala fecha y hora para la audiencia de conciliación de puntos controvertidos y audiencia de actuación de medios probatorios.
- 2.21. Cedula notificación arbitral N° 07 – 2024, con destinatario Consorcio Puente Muya – representante Erica Victoria Jara Atahuaman, adjuntando Resolución N° 04-2024-AU/TPBV-HCO, enviado al correo electrónico: chamoliss@hotmail.com, a horas: 10:33 am a horas 10:33 am
- 2.22. Cedula notificación arbitral N° 07 – 2024, con destinatario Municipalidad Distrital de Paucartambo – alcalde, adjuntando Resolución N° 04-2024-AU/TPBV-HCO, enviado al correo electrónico: mesadepartesmunipaucartambo@gmail.com, a horas 10:31 am. con acuse de su recepción a través del Exp. N° 188980 del 18 de mayo del 11:37 am
- 2.23. La Municipalidad Distrital de Paucartambo, a través de su Gerente Municipal Juan Manuel Negrete Carhuaricra, sin fecha, ingresa al correo electrónico del Centro de Arbitraje, el jueves 16 de mayo del 2024, en cuyo contenido del escrito deduce la nulidad de actos procesales.

Joyce Echeandía Singshwa
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:54:28-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

- 2.24. Resolución N° 005 – 2024 /AU/TPBV – HCO, del 21 de mayo del 2024, atendiendo a la nulidad de actos procesales deducido por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, se resuelve NO HA LUGAR, por estar presentado por el Gerente Municipal, sin facultades legales de desplazar a la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de la institución, y se resuelve continuar el arbitraje en el estado en que se encuentre de la audiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos y admisión de medios de prueba señaladas para el jueves 23 de mayo del 2024 a horas 09:15 am.
- 2.25. Cedula de notificación arbitral N° 008 del 21 de mayo del 2024, con destinatario para la Municipalidad Distrital de Paucartambo – alcalde, adjuntando la resolución N° 05 – 2024/AU/TPBV-HCO, enviada al correo electrónico:
mesadepartemunipaucartambo@gmail.com, con acuse de recibido a través de la constancia de recepción con el Exp. N° 189557 del 21 de mayo a horas 02:17 pm.
- 2.26. Cedula de notificación arbitral N° 008 del 21 de mayo del 2024, con destinatario para el Consorcio Puente Muya representada por Erica Victoria Jara Atahuaman, adjuntando la resolución N° 05 – 2024/AU/TPBV-HCO, enviada al correo electrónico:
chamoliss@hotmail.com, con acude de recibo el 21 de mayo del 2024 a horas 1:34 pm.
- 2.27. Acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, realizado el 23 de mayo del 2024 a horas 9:15 pm en la Sala virtual del Centro de Conciliación, sin conciliación por la ausencia del representante de la Municipalidad Distrital de Paucartambo demandado, pasando a la fijación de los puntos controvertidos en virtud de la demanda consistente en: i) determinar si corresponde o no, que se declare ineficaz el acto de resolución total y en todos los extremos el contrato de ejecución de obra N° 09 – 2022 – MDP/OBRAS de fecha 12 de diciembre del 2022, por la causal de acumulación de máxima penalidad por incumplimiento, en mérito a lo establecido en el artículo 164.1, 165.1, 165.3 y 165.4 del reglamento de la ley de contrataciones del estado y en consecuencia se declare que dicho contrato se encuentre vigente y despliegue todos sus efectos, ii) determinar si corresponde o no que se declare NULO, INEFICAZ y/o SIN EFECTO LEGAL la penalidad máxima contractual por "MORA" en ejecución el monto definitivo de S/. 73,378.32, así mismo la penalidad respecto a la aplicación de otras penalidades del monto definitivo de S/. 71,552.66, iii) Determinar si corresponde o no, que se declare que el Consorcio Puente Muya,

Joyce Echeandía-Sinara hua
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22402387 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:54:51-0500

337
trescientos
treinta y siete



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS



tenga derecho al reconocimiento de pago de la valorización N° 03, correspondiente al mes de junio del 2023, por el monto de S/. 50,555.47 soles, valorización N° 04, correspondiente al mes de julio del 2023, por el monto de S/. 206,843.51 soles, valorización N° 05, correspondiente al mes de agosto del 2023, por el monto de S/. 123,393.29 soles, iv) determinar si corresponde o no, que se ordene a la Municipalidad Distrital de Paucartambo, en reconocer y pagar el concepto de intereses legales generadas por la resolución del contrato a razón de la máxima penalidad en base a la ficha técnica emitida mediante el Informe N° 760 – 2023 – SGDC – GDUR/MDP/GEDBS de fecha 24 de noviembre del 2023, v) determinar si corresponde o no que se declare que el Consorcio Puente Muya tenga el derecho al reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por la suma de S/. 150,000.00 soles, por la resolución total, vi) Determinar si corresponde o no, que se declare nulo y sin efecto y/o la ineficacia y/o invalidez legal todo acto administrativo emitido por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, posterior a la resolución del contrato y en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, y vii) determinar si corresponde o no, que se ordene a la Municipalidad Distrital de Paucartambo al pago de costas y/o costos del arbitraje, comprendido en el honorario del árbitro, gastos administrativos del centro de arbitraje, asesoría técnica y/o legal, en cuanto a los medios probatorios se admite a todo aquel postulado en la demanda, consistente en: i) Contrato de ejecución de obra N° 09 – 2022 – MDP/OBRAS, ii) copia de presentación de la valorización N° 03, iii) copia de la valorización N° 04, iv) copia de la presentación de la valorización N° 05, v) Copia de la carta notarial de comunicación de la Resolución Gerencial N° 126 – 2023 – MDP/GM, vi) copia de la Resolución Gerencial N° 126 – 2023 – MDP/GM, del 13 de diciembre del 2023 de resolución total del contrato de ejecución de obra, vii) copia del laudo arbitral en al Exp. N° 6 – 2023 de fecha 11 de enero del 2024, a través del cual se acredita el arbitraje en la ampliación de plazo negada por la Resolución Gerencial N° 048 – 2023 – MDP/GM, y viii) contrato de servicios profesionales de asesoría legal, asimismo es aprobado la actuación de prueba de oficio, solicitando la remisión de documentos por partes de: i) del Consorcio Puente Muya, el Informe N° 709 – 2023/MDP – GDUC/SGSBI -AJP, y ii) la Municipalidad Distrital de Paucartambo, remita copia de todo el expediente administrativo sobre el Contrato de Ejecución de Obra N° 9 – 2022 – MDP/OBRAS para la ejecución de obra: renovación de puente en el (la) vía vecinal tramo: Aco – Huambrac (Puente Muya) Distrito de Paucartambo, provincia de Pasco,

Joyce Echeandia Sngarhua
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462387 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:55:15-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

departamento de Pasco, mediante adjudicación simplificada N° 09 – 2022 – MDP/OBRAS, todas ellas en cinco días hábiles.

- 2.28. Cedula de notificación arbitral N° 09 del 23 de mayo del 2024, con destinatario al Consorcio Puente Muya – Erica Victoria Jara Atahuaman, adjuntando la copia del acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios de prueba, enviada al correo electrónico, del 23 de mayo del 2023 a horas: 10:49 am.
- 2.29. Cedula de notificación arbitral N° 09 del 23 de mayo del 2024, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo – Procurador Público, adjuntando copia del acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios de prueba enviada al correo electrónico: mesadepartesmunicipaucartambo@gmail.com, con acuse de recibo de su recepción con el Exp. 189631 del 23 de mayo del 2024 11:49 am,
- 2.30. Cedula de notificación arbitral N° 09 del 23 de mayo del 2024, con destinatario a la Municipalidad Distrital de Paucartambo – alcalde y Procurador Público, adjuntando copia del acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios de prueba, enviada por Courier y la constancia de recepción por mesa de partes – Exp. 189951 del 31 de mayo del 2024 02:37 am
- 2.31. Escrito presentado por Andy William Chamoli Falcon, adjuntando la prueba de oficio solicitada al representante del Consorcio Muya, adjuntando el informe N° 709 – 2023/MDP – GDUC/SGSBL – AP,
- 2.32. Presentación de alegato de Erica Victoria Jara Atahuaman representante del Consorcio Puente Muya, con fecha 29 de mayo del 2024.
- 2.33. La Municipalidad Distrital de Paucartambo, plantea la nulidad de actos procesales, en la fecha correspondiente al 12 de junio del 2024, pretensión asumida por el Gerente Municipal, Juan Manuel Negrete Carhuaricra.
- 2.34. Resolución arbitral N° 006 – 2024 /AU/TPBV – HCO, del 07 de junio de improcedencia a la nulidad de actos procesales deducido por el Lic. Juan Manuel Negrete Carhuaricra Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Paucartambo de la Provincia y departamento de Pasco, notificada por mesa de partes virtud al correo: mesadepartesmunicipaucartambo@gmail.com, el 12 de junio del 2024 a horas 12:09 pm, con acuse de recibido el 12 de junio del 2024 a horas 12:13 pm, además del envío físico de la resolución a través de la Cedula de Notificación Arbitral N° 010 del 18 de junio del 2024, con

Joyce Echeandía Sinarhua
SECRETARIA-ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEGODMIRÓ
PELAYO FIR 22402307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:56:11-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

acude de recibo por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, para el alcalde y/o Procurador Público – Exp. N° 190648 a horas 10:55 am.

11

III. CONSIDERANDO LEGALES.

- 3.1. Consideraciones jurídicas de la institución arbitral, de cuyo origen se remonta a lo dispuesto en el Art. 139, numeral 1 de la Constitución Política del Perú, por estar excluida de la jurisdicción ordinaria a cargo del Poder Judicial, arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos de manera más célere en comparación a la jurisdicción judicial a cargos de los juzgados del Poder Judicial.
- 3.2. En ese orden de ideas, la solución de controversia más célere, es reglada por la norma de arbitraje, ajeno a un proceso contencioso jurisdiccional, arbitraje a cargo de un árbitro único o tribunal arbitral de manera indistinta, en casos de controversias derivadas de contratos, así establecido en el mismo contrato. Tal es así, los contratos controvertidos únicamente dirimidas en el arbitraje o por la instancia jurisdiccional, conforme lo ordena el primer párrafo del Art. 62 de la Constitución Política del Perú, de allí se tiene lo dispuesto en el Art. 45 del LCE.
- 3.3. El motivo que convoca, la controversia arbitral es derivada de un contrato celebrado entre el demandante Consorcio Puente Muya y la Municipalidad Distrital de Paucartambo, circunscribiéndose a las normas, ya referidas, es decir a la norma constitucional, al LCE y el RLCE y la norma de arbitraje.
- 3.4. En tal sentido, corresponde verificar el plazo de solicitud del arbitraje entre el acto de la entidad estatal – Municipalidad Distrital de Paucartambo, plasmada a través de la Resolución Gerencia N° 126-2023-MDP/GM, del 13 de diciembre del 2023, y notificada el 14 de diciembre del 2023, y la solicitud de arbitraje el 18 de enero del 2024, cumple el plazo legal de la pretensión, como correlato de ella la instalación del arbitraje institucional en la fecha del 05 de marzo del 2024, en ella establecido las reglas del arbitraje, resaltante del plazo de la demanda y la contestación, siendo el primero de ello el 19 de marzo del 2024, declarándose inadmisibles por no adjuntar a la demanda el porcentaje del costo arbitral y subsanada en el plazo concedido, corriéndose traslado a la demanda Municipalidad Distrital de Paucartambo, si bien emplazo a la demanda, pues, los ejercito el Gerente Municipal, si bien es la máxima autoridad administrativa de los sistemas administrativos en la entidad municipal, más aun sustentado en una resolución de alcaldía N° 240 – 2023 – MDP/A, del 20 de diciembre del

Joyce Echeandía Suardhu
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODÓMIRO
PELAYO FIR 22402307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:58:45-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

2023, pues se lee de la resolución en mención es de delegación de competencia administrativa, y el arbitraje es de naturaleza diferente al espacio administrativo, lo que se otorgó un plazo de cinco días a fin de ser subsanada la contestación de la demanda, por la máxima autoridad ejecutiva quien representa a la entidad o el procurador público, posibilidad incumplida por la demandante, obviamente ella resuelto en su momento y por efecto del mismo, declarado renuente a la demandada – Municipalidad Distrital de Paucartambo, desde cuyo escenario, emitir el fundamento motivado y razonado del LAUDO ARBITRAL, cumplimiento adscrito a lo dispuesto en el Art. 45, numeral 45.9 del LCE, concordante con lo dispuesto en el Art. 166 numeral 166.3 del RLCE y el Art. 45 de la norma del arbitraje.

- 3.5. Ahora bien, conforme se ve del motivo principal de la controversia arbitral es la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, por la causal de acumulación máxima de penalidad plasmada a través de la Resolución Gerencial N° 126–2023– MDP/GM, se adscribe a lo dispuesto en el Art. 45, numeral 45.5 del LCE, Art. 165 numeral 165.4 del RLCE, y la inaplicación de la penalidad como pretensión accesorio a la primera pretensión arbitral circunscrita a lo dispuesto en el Art. 45, numeral 45.6 del LCE, 161, 162 y 163 del RLCE, denotándose la competencia arbitral.
- 3.6. Asimismo, corresponde deducir la norma aplicable para disponer en el presente, el pago de la valorización N°03, por el monto de S/. 50,555.47 soles, valorización N° 04, por el monto de S/. 206,843.51 y la valorización N° 05 por el monto de S/. 123,393.29 soles, en el marco dispuesto en el Art. 194 y 196 del RLCE.
- 3.7. Por otra parte, con relación a la pretensión del pago de intereses por la resolución total del contrato de ejecución de obra, en forma puntual, no se encuentra reglada en norma jurídica en particular, a más que los intereses a las valorizaciones y montos determinadas dejadas de pagar en el plazo legal, conforme puede verse de lo dispuesto en el Art. 39 del LCE.
- 3.8. También, corresponde dedicarle un apartado especial a la determinación del pago en favor del Consorcio Puente Muya, el pago de S/. 150,000.00 soles, por mayores gastos generales, tras la resolución total del contrato de ejecución de obra, correspondiendo determinar el ámbito arbitral deben circunscribirse a lo dispuesto en el Art. 45, numeral 45.5, consistente en: nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones y metrados, liquidación del contrato, y esa será la que ayude a

Joyce Echeandía Sinarhua
SECRETARÍA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:57:07-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

laudar, en todo caso la pretensión demanda es sostener en el marco de lo dispuesto en el Art. 45, numeral 45.4, apartando se su abordaje en la vía arbitral.

- 3.9. Finalmente, con relación a la imputación de costas y costos arbitrales se supedita a lo dispuesto en el Art. 73 de la norma de arbitraje, a partir de allí se evaluará en atender a cuya pretensión demandada.

IV. FUNDAMENTO MOTIVADO Y RAZONADO PARA CADA PRETENSION DEMANDADA.

- 4.1. Determinar si corresponde o no, la ineficacia del acto de resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, por la causal de acumulación de la máxima penalidad.

- 4.1.1. El punto de partida a ser dirimida, sin duda es el contenido de la resolución gerencia N° 126 – 2023 – MDP/GM, referido a la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, a aquella relación nacida entre el Consorcio Puente Muya en calidad de demandante y el demandado Municipalidad Distrital de Paucartambo, situación de una relación jurídica válida para dirimir la controversia de naturaleza jurídica.

- 4.1.2. Al momento de producirse la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de la obra, el contrato estaba sometido a una controversia por la negativa parcial en la ampliación de plazo de ejecución de obra, en tanto, a través de la resolución gerencial N° 048–2023–MDP/GM, se negaba acceder al plazo de la ampliación de plazo, diferente a la pretensión incoada por el Consorcio Puente Muya, finalmente resuelto ella por laudo arbitral en el Exp. N° 006 – 2023 del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, declarando fundado a la pretensión principal de la ampliación de plazo, de allí se deduce una ampliación de plazo de veinte (20) días

- 4.1.3. De la correlación anteriormente advertida, se tiene un contrato en vigencia, y lo manifestado en las consideraciones de la resolución gerencial N° 126–2023–MDP/GM, de los motivos de la resolución del contrato de ejecución de obra, por la acumulación de la máxima penalidad, causal si bien sirve de fundamento, sin la descripción de los hechos de tal condición, deduciendo del mismo considerando de la resolución en referencia conforme puede verse del detalle siguiente:

INFORME N° 760-2023-SGOC-GIUR/MDP/GEDBS

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Joyce Echeandía Sinahua
SECRETARIA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEO DOMIRO
PELAYO FIR 22402307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:57:27-0500

332
trescientos
treinta y dos



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Valorización 1	Del 20 al 31 de diciembre 2022	235,484.65	32.09
Valorización 2	Del 01 al 28 de enero 2023	117,506.30	16.02
Total		352,990.95	48.11



4.1.4. Ahora bien, de los mismos considerandos de la resolución gerencial N° 126 – 2023 – MDP/GM, en cuanto a las valorizaciones N° 03, 04 y 05, están pendiente de aprobación del inspector de obra, no accionado por la entidad demandada, correspondiente al detalle siguiente:

INFORME N° 760-2023-SGOC-GIUR/MDP/GEDBS			
Valorización 3	Jun-23	50,555.47	6.89
Valorización 4	Jul-23	206,843.51	28.19
Valorización 5	Ago-23	123,393.29	16.82
Total		380,792.27	51.90

4.1.5. De la deducción precedente establecida en el los considerando de la resolución gerencial N° 126 – 2023 – MDP/GM, existes dos valorizaciones debidamente reconocidas (valorización 01 y 02) de allí deviene paralizaciones autorizadas, tras el reinicio de obra las valorizaciones 03, 04 y 05, no atendidas por la entidad demandada, conforme puede deducirse de la misma resolución administrativa, por cierto, de responsabilidad compartida entre el contratista y el inspector o supervisor, en el marco de lo dispuesto en el Art. 194 del RLCE, denotándose de ello, el cumplimiento de parte del contratista y conocida por la entidad, escudándose suspendido el tramite ni mucho menos aprobada por el inspector de obra, siendo en este último caso de una exigencia legal en garantizar la presencia de supervisión o residencia, conforme lo prevé el Art. 187, numeral 187.1 del RLCE, en tal sentido, pues entre las valorizaciones 1, 2, 3, 4 y 5, se tiene el siguiente detalle.

Monto contractual	733783.22	100 %
--------------------------	------------------	--------------

4.1.6. De lo deducido, se tiene la ejecución del contrato de obra al 100%, extraída de los considerandos de la resolución gerencial N° 126–2023–MDP/GM, haciendo eco al Informe N° 760 – 2023 – 2023 – SGOC – GIUR/MDP/GEBS, al que se suma la ampliación del plazo de ejecución de la obra por medio del laudo arbitral en el Exp. N° 006 – 2023 del Centro de

Joyce Echeandía-Sinartáhua
SECRETARÍA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURATO DOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/07/2024 10:58:09-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, influencia directa que no soporta la causal invocada para la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, deduciendo de ello, en no detenerse en la invocación jurídica sin una conexión entre los hechos, y para el árbitro única, los hechos expuestos en los consideraciones de la resolución gerencial en controversia, tiene un contenido de deficiencia lógico entre los hechos y la norma jurídica, para soportar una resolución total en todo sus extremos de un contrato de ejecución de obra con registro del avance al 83.19% de la lectura de la resolución gerencial en mención, en tal sentido, de la incoherencia advertida de los hechos motivados para una resolución total del contrato de ejecución de obra se desliza una decisión no amparada en derecho, más aún una resolución total es por la nula morosidad en la prestación de la ejecución de la obra, y conforme puede verse del fundamento de la misma resolución en evaluación se denota prestaciones ejecutadas plasmadas en las valorizaciones 01 y 02 debidamente reconocidas y pagadas por la prestación ejecutada, y no negada de la pre existencia de valorizaciones 03, 04 y 05, omitida por la entidad sean evaluadas por la supervisión o inspector atribuibles y de obligatorio cumplimiento de la entidad demanda.

4.1.7. En ese entendido, la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, carecer de validez, y susceptible de dejarse sin efecto dicha instrumental de resolución del contrato de ejecución de obra.

4.2. **Declarar si corresponde a que se declare nula, ineficaz y/o sin efecto legal la penalidad máxima contractual por mora en la ejecución de la obra por el monto ascendente a S/. 73,378.32, soles, y otras penalidades por el monto de S/. 71,552.66.**

4.2.1. Conforme se ha dejada la posición de la norma a ser utilizada para la presente pretensión accesoria de la principal anteriormente desarrolladas, pues, corresponde remitirse a lo dispuesto en el Art. 45, numeral 45.6, en tanto, para casos como el propuesto en la demanda, no existe regla aplicable del momento a la oposición a la penalidad impuesta, debiendo entenderse que éstas pueden ser iniciada en cualquier momento de la vigencia del contrato hasta producirse el pago final, en las que se enmarca cuya pretensión.

4.2.2. Es así, con relación a la pretensión de emitir pronunciamiento a la inaplicación de la penalidad por mora o otras penalidades, si bien están contenidas en los considerandos de la resolución gerencial de entre sus razones de la resolución total en todo sus extremos del contrato de

Joyce Beheandita Sinarahua
SECRETARÍA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO Nº1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227, 940072061

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22402307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:58:28-0500

330
trescientos
treinta



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

16

ejecución de la obra, pues, a ese momento no ha tomado en cuenta la entidad – Municipalidad Distrital de Paucartambo, del trámite arbitral de la ampliación de plazo denegada por la instancia municipal, conforme las había planteada a la entidad demanda, como también pese a estar contenida en el Informe N° 760 – 2023–2023–SGOC–GIUR/MDP/GEB, el historial de pagos de las valorizaciones 01, 02, 03, 04 y 05, no se explica de los motivos de la penalidad, decayendo por inercia al declararse fundada la resolución total del contrato, al que debe tomarse en cuenta lo resuelto en el laudo arbitral de ampliación de plazo, en tanto efectivamente no se ha ejecutado en forma concreta, en la medida que del mismo considerando de la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, siendo el énfasis de la instrumental de resolución contractual de darse como vigente el contrato de ejecución de la obra al 28 de julio del 2023, y de allí en adelante el demandante Consorcio Puente Muya, estar en una causal de penalidad por el mora en la ejecución y otras penalidades, que deja en segundo plano la ampliación de plazo amparada en laudo arbitral del cual se ha referido en las líneas precedentes-

4.2.3. De vital importancia para el árbitro a fin de motivar en el laudo con relación a la penalidad, al que de los hechos, no se puede verificar tanto del contenido de la resolución gerencial del motivo arbitral y cualquier otra comunicación conforme lo exige el Art. 161 del RLCE, en el sentido de la toma de conocimiento de la penalidad deben ser advertidas del área usuaria de la entidad demandada, denotando de allí, pues, los actos de imposición de la penalidad es del 28 de julio del 2023, en adelante, sin tenerse por ampliado el plazo de ejecución de obra, por el arbitraje en trámite de la ampliación del plazo.

4.2.4. Ahora bien, el reconocer la demandada valorizaciones pendientes de aprobación por la supervisión o inspector de obra, deviniendo actos pendientes de aprobación de valorizaciones por la prestación de ejecución de obra, no podría concebirse penalidad por mora u otras penalidades, en tanto la entidad no superviso o inspecciono la ejecución de la obra, del cual precisamente en estado pendiente de aprobación de las valorizaciones 03, 04 y 05, si se toma en cuenta de los hechos establecido por la entidad demanda es al 28 de julio del 2023..

4.2.5. De tal suerte, deben verificarse del atraso injustificado en la ejecución de la prestación de la ejecución de la obra, siendo en consideración; y, evaluación del caudal probatorio, no existe medio de prueba como para dar lugar a una penalidad, más aún cuando estaba en trámite arbitral la ampliación de plazo, a la postre fundada cuya pretensión, de tal manera. ello, disipa

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Joyce Echeandía Sotomayor
SECRETARIA - ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22402367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:58:51-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

la causal de acumulación de la máxima penalidad con relación al contrato principal por mora en la ejecución y otras penalidades

4.2.6. Con relación a otras penalidades, debe tenerse presente la vigencia del contrato, y como tal conforme se dedujo en las líneas precedentes, es por el cierre del plazo de ejecución al 28 de julio del año 2023, variado ello con el laudo en el extremo de ser declarada fundada la ampliación del plazo no atendido por la entidad demandada,

4.3. Determinar si corresponde a que se declare que el Consorcio Puente Muya tenga derecho al reconocimiento y pago de las valorizaciones 03, del mes de junio del 2023 por el monto de S/. 50,555.47, valorización N° 04, del mes de julio del 2023 por el monto de S/. 206,643.51 y la valorización N° 05, del mes de agosto del 2023, por el monto de S/. 123,393.29

4.3.1. Sobre la pretensión de la autorización del pago de la valorizaciones, deben remontarse a lo estrictamente establecido en el Art.194 y 196 del RLCE, del cual en concreto, de la forma de darse origen a una valorización es por directa acción del contratista y la supervisión o el inspector de obra, ésta última de entera responsabilidad de ser asignado por la entidad en este caso por la demandada – Municipalidad Distrital de Paucartambo, conforme lo ordena el Art. 187, numeral 187.1 del RLCE, verificándose un inacción por parte de la entidad pública, conforme es de verse de los considerando de la resolución gerencial de resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, en tal sentido, si bien existe una obligación de la entidad en asumir con el respecto pago, pues, una valorización por ahora es de presentación efectuada por el contratista demandante Consorcio Muta, sin intervención del supervisor o inspector de obra, de allí se entiende valorizaciones pendientes a ser atendida, en efecto no controvertida, en tanto, la entidad demandada – Municipalidad Distrital de Paucartambo, no ha negado de las valorizaciones en trámite, excusándose de la carencia de la revisión de la supervisión e inspector de la obra, propia de su obligación a ser atendida.

4.3.2. Punto medular para emitir pronunciamiento a la pretensión de determinación en el pago de las valorizaciones en trámite, habilitándose pronunciarse en un arbitraje en tanto este controvertido el pago de rechazo en su aprobación y pago por la entidad, en el caso en particular solo una excusa de estar vista por la supervisión o inspector de obra, el cual no

Joyce Echeandía Sotomayor
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05,
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22402307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:59:11-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

cumple con los presupuestos jurídicos previstos en el Art. 45, numeral 45.3 del LCE, y el Art. 196 del RLCE.

- 4.3.3. Hechos del cual se desprende, si bien es justo, la prestación ejecutada por el contratista, pues, no basta ello, sino estar encausado en una norma, y la demora en su trámite, no exime al demandante en recurrir el reconocimiento de los intereses en el marco previsto en el Art. 39 del LCE, siendo, por la inercia institucional y al reajuste de precios conforme lo prevé el Art. 195 del RLCE, al momento de ser aprobado dichas valorizaciones pendientes.
- 4.3.4. Lo esbozado, se enmarca a la facultad de laudar en el marco de lo dispuesto en el en la norma jurídica, un límite a las pretensiones de las partes en controversia, en el marco de lo ordenado en el Art. 57, numeral 2 de la norma del arbitraje, en cuanto al sustento del derecho sustantiva, conforme se ha referidos en los apartados precedentes, lo que faculta al arbitro en aplicar una decisión motivada en los que resulte pertinente para el asunto en controversia.
- 4.3.5. Consideraciones puntualizadas, no posibilita determinar el pago de las valorizaciones 03, 04 y 05, en razón a no estar controvertida, encontrándose pendiente por inercia de la entidad – Municipalidad Distrital Paucartambo, en calidad de demandada

4.4. **Determinar si corresponde o no se ordene a la Municipalidad Distrital de Paucartambo en reconocer y pagar, el concepto de intereses legales generados por resolución total y en todos sus extremos del contrato de ejecución de la obra.**

- 4.4.1. La pretensión planteada por la demandante, si bien es un petitorio, pero, sin sustento jurídico que las respalde, obviamente en el arbitraje puede pronunciarse en tanto exista una norma jurídica aplicable a cuya pretensión. en ese sentido, lo que, si existe norma específica en cuanto a aplicarse los intereses conforme lo prevé el Art. 39 del LCE, desarrollado con precisión en el Art. 171, numeral 171.3 del RLCE, de ello, no es aplicable del resultado de un arbitraje, más que un procedimiento aplicable desde el momento de producir el derecho de acceder a un pago aprobado y debidamente reconocido, y no por pretensiones indeterminadas.

- 4.4.2. Pretensión indeterminada de acceder a los intereses, no soporta el marco jurídico de contrataciones del estado y su reglamento, y la norma de arbitraje, ni mucho menos el ordenamiento procesal civil de acudir a la fuente legal, pues, resulta infundada cuya pretensión.

JR. 28 DE JULIO Nº1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Joyce Pacheco Shuarhua
SECRETARIA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:59:30-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

19

4.4.3. Ahora bien, determinar una pretensión indeterminada de un interés legal, no resulta como un hecho controversial, sino una petición de establecer una regla, propio de una competencia normativa, y en un arbitraje como en una discusión jurisdiccional es por hechos controversiales y atendible de establecer reglas que no reúnan cuyo presupuesto de hecho con relevancia jurídica controversial.

4.5. Determinar si corresponde a declararse que el Consorcio Puente Muya tenga derecho al reconocimiento y pago de los mayores gastos generales generados por la suma de S/. 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100 soles), por la resolución total y en todos sus extremos del contrato de ejecución de la obra.

4.5.1. En principio deben determinarse la controversia arbitral es derivada de un contrato de ejecución de obra, y como tal se circunscribe como marco jurídico general lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, referida en abundancia entre los fundamentos jurídicos del presente laudo, en aclaración a ello, las normas emanadas de cuyo mandato constitucional, pues, están contenidas en la norma de contrataciones del estado y su reglamento contenidas en el LCE y RLCE, y el motivo en referencia, no es pertinente, si nos remitimos al Art. 45, numeral 45, 5 del LCE, y entre el catalogo de causas arbitrables, no están comprendido en ella, en todo caso, de deducirse la pretensión de mayores gastos generales es del resultado de la controversia arbitral, y cualquier otro perjuicio patrimonial a las partes, ya es de remisión a la figura del enriquecimiento sin causa, y ello, no es sometido a arbitraje.

4.5.2. Partiendo de ello, si bien un contratista cualquiera sea su condición en relación con una repartición publica, pues, los gastos generales son regladas para casos como las invocadas por el demandante en caso expresamente tramitadas ante el demandado Municipalidad Distrital de Paucartambo, en el marco previsto en el Art. 200 y 201 del RLCE, pero, no trasladable a arbitraje en tanto no se ha originado una controversia en la relación contractual de la entidad y el contratista con relación a los gestos generales.

4.5.3. Razones de fuerza, motivan no atender a cuya pretensión, en tanto, se aísla del ordenamiento jurídico, obviamente, no por estar facultado en dirimir una controversia en la sede arbitral, deben ser atendidas, del cual deriva el cuidado de la actividad arbitral se enmarque en el carril legal debidamente reglada para cada en particular y excluir de su razonamiento en caso resulta infunda un petitorio.

Joyce Bohemia Sinartu
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO Nº1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 10:59:52-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

4.5.4. En razón a cuyas consideraciones, se emite el pronunciamiento arbitral de no amparar a la pretensión de establecer o determinar de mayores gastos generales por el intervalo de tiempo entre la resolución del contrato y la emisión del laudo.

20

4.6. **Declarar nulo y/o sin efecto y/o la ineficacia y/o invalidez legal todo acto administrativo emitido por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, posterior a la resolución total y en todos sus extremos al contrato de ejecución de obra.**

4.6.1. En cuanto a la pretensión en abordaje, deben invocarse y relievase el presente es un arbitraje, y tiene una parcela de actuación delimitado en la norma de arbitraje y en el Art. 45, numeral 45.5 de la LCE, tantas veces repetido, pero vale la pena, una vez más, en tanto, allí no otorga como casos sujetos a arbitraje el impedir a la entidad en adoptar o limitar la acción publica estatal, más que declarar en aquellos casos de competencia arbitral, con la salvedad de una cautelar, pero no invocado en el presente caso..

4.6.2. Es así, que la pretensión limitativa de la facultad de la entidad resulta infunda, y en todo caso propio de una medida cautelar, no deducido en el desarrollo del arbitraje, del cual se desprende a no ser atendido.

4.7. **Determinar si corresponde o no en ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo, el pago de todos los gastos y/o costos arbitrales, comprendido honorarios profesionales del árbitro administrativos del Centro de Arbitraje y por asesoría técnico y/o legales al demandante.**

4.7.1. En el extremo de los costos arbitraje sea cargo de la demandada – Municipalidad Distrital de Paucartambo, tiene su sustento jurídico en lo previsto en el Art. 73 de la norma de arbitraje, más aun cuando la entidad en la decisión de resolución de un contrato de ejecución obra a un avance del 83.19%, conforme a lo expresado sus considerandos de la Resolución Gerencial N° 246 – 2023 – MDP/GM, contraviniendo al test de costo beneficio entre la resolución de un contrato de ejecución de obra y su culminación, no evaluado por la demandada, pese estar advertida ello en el Art. 45, numeral 45.13 del LCE.

4.7.2. Al cual se suma en la necesidad de obtenerse el bien, objeto de contratación, para la puesta en servicio público, en el marco del presupuesto por resultado prevista en el Art. 1 del LCE, sin recurrir al principio de eficiencia y eficacia prevista en el Art. 2, literal f) de la norma antes

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Joyce Echeandía Sinarhua
SECRETARIA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Intitvo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 11:00:14-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

mencionada, afectando el momento oportuno de contar con el bien, de puesta en funcionamiento del servicio público, del cual se deduce el costo del arbitraje, del resultado de una conducta de los agentes públicos comprometidos en la gestión pública en este caso en particular de la Municipalidad Distrital de Paucartambo.

- 4.7.3. Costo, obviamente, afectado al patrimonio del demandante en condición de contratista, por una medida no sustentado en derecho en cuanto a la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, abordado en abundancia en su momento. Debiendo entenderse el traslado del costo de arbitraje, no resulta como una penalidad, sino de un hecho verosímil verificado en el arbitraje, además de incurrir en gastos conexos al arbitraje como el recurrir en una asesoría de carácter legal, provocado en la presente controversia arbitral.
- 4.7.4. Si embargo atender la pretensión en el costo total arbitral a cargo del demandado, no resulta razonable, en la medida de declararse fundada a la pretensión arbitral en forma parcial, y es proporcional sea asumida en partes iguales por el demandante en proporción de pretensiones infundada e improcedente.
- 4.7.5. Entre el ultimo de los razonamientos, basado en el criterio de conciencia prevista en el Art. 57, numeral tres, se determina el costo arbitral, en honorarios del arbitrio y los costos administrativos del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperio y el honorario del abogado en servicios legales, sean en proporciones iguales a ser asumidas por ambas partes.

EL LAUDO ARBITRAL

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el ARBITRO UNICO, de conformidad a la Constitución Política del Estado, y las facultades previstas en la norma de arbitraje, LAUDA.

PRIMERO. – DECLARAR FUNDADA la demanda en contra de la resolución total en todos sus extremos del contrato de ejecución de obra, por la causal de acumulación de la penalidad máxima, y por consecuencia de ello INEFICAS la resolución gerencia N° 146 – 2023 – MDP/GM, del 13 de diciembre del 2023, notificada por la carta notarial del 13 de diciembre del 2023, diligenciada por el JUEZ DE PAZ de Paucartambo, y por consecuencia de ello, IMPROCEDENTE le penalidad por mora y otras penalidades, medida que conlleva en restituir la vigencia de la relación contractual entre

Joyce Echeandía Sinarahuá
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2024 11:00:34-0500



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

la Municipalidad Distrital de Paucartambo y el Consorcio Puente Muya, de cuyo objeto es la ejecución de la obra.

SEGUNDO. – DECLARAR IMPROCEDENTE el reconocimiento y pago de la valorización N° 03, por el monto de S/. 50,555.47, valorización N° 04 por el monto de S/. 206,643.51 y la Valorización N° 05, por el monto de S/. 123,393.29, en tanto no es controvertido.

TERCERO. – DECLARAR INFUNDADA ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo, reconocer y pagar el concepto de intereses legales, generados por la resolución del contrato de ejecución de obra.

CUARTO. – DECLARAR INFUNDADA a la pretensión de acceder al reconocimiento y pago de los mayores gastos generales por la suma de S/. 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100 soles), por la resolución total en todos sus extremos al contrato de ejecución de la obra.

QUINTO. – DECLARAR INFUNDADA al petitorio de declararse nulo, sin efecto e ineficaz y/o invalidez legal a los actos administrativos emitidos por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, posterior a la resolución total y en todos sus extremos al contrato de ejecución de la obra.

SEXTO. – DECLARAR FUNDADA en parte en el pago de los costos arbitrales constituidas en el concepto del honorario arbitral, gastos administrativos del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, y al pago del abogado patrocinante al demandante, debiendo distribuirse en partes iguales.

SEPTIMO. – QUEDA ESTABLECIDO, en virtud de la decisión precedente, La Municipalidad Distrital de Paucartambo, en reembolsar el 50% del costo arbitral incluye el pago de honorarios del árbitro y el costo administrativo del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, más el pago del abogado patrocinante en el arbitraje

Disponer en el plazo de tres días hábiles de emitido el LAUDO ARBITRAL, la Secretaría Arbitral cumpla en notificar a las partes en sus respectivos domicilios y correo electrónico.

OCTAVO: NOTIFIQUESE conforme a Ley.


Joyce Echeandía Sinarahua
SECRETARÍA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. 940072061
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento.
Fecha: 30/07/2024 11:01:00-0500